



DIA 23

TRILHA TITÃ

AULA 4/6

DIREITO PENAL MILITAR

PENAS NO CPM

ART. 55 ATUAL • LEI 14.688/2023 • MORTE • RECLUSÃO • DETENÇÃO • PRISÃO • IMPEDIMENTO • EXECUÇÃO



TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



ROL ATUAL

Cuidado com material pré-2023



ROL



MORTE



LIMITES



PRISÃO



IMPEDIMENTO



EXECUÇÃO

1. Penas principais do art. 55

Após a Lei 14.688/2023, o rol de penas principais do CPM é: morte, reclusão, detenção, prisão e impedimento. Suspensão do exercício do posto/graduação/cargo/função e reforma foram revogadas do rol principal.

EXEMPLO Questão de 2026 pode usar exatamente as penas revogadas como distratores.

BIZU 95+ M-R-D-P-I: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento.

PEGADINHA Estudar apostila antiga e marcar “reforma” como pena principal vigente.

Q01**QUESTÃO REAL CEBRASPE****CEBRASPE • PM-DF • 2026 • Q4126990**

Entre as penas principais previstas no art. 55 do CPM, consta a de

- A) prestação de serviço comunitário.
- B) morte.
- C) multa.
- D) suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função.
- E) reforma.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



PENA DE MORTE

Só no marco constitucional permitido

2. Fuzilamento e comunicação

O CPM prevê pena de morte executada por fuzilamento. A Constituição só admite pena de morte em caso de guerra declarada. Transitada em julgado a sentença, comunica-se ao Presidente da República e, em regra, aguarda-se sete dias para execução.

EXEMPLO A comunicação ao Presidente não transforma a pena em ato discricionário presidencial.

BIZU 95+ MORTE = guerra declarada + fuzilamento.

PEGADINHA Afirmar que o CPM autoriza pena de morte em tempo de paz.

3. Exceção em zona de guerra

Se a pena for imposta em zona de operações de guerra, pode ser executada imediatamente quando exigida pelo interesse da ordem e disciplina militares.

EXEMPLO A exceção é operacional e estrita; não vira regra geral.

BIZU 95+ REGRA: 7 dias. EXCEÇÃO: zona de guerra + ordem/disciplina.

PEGADINHA Eliminar o requisito de zona de operações.

Q02**BANCO AUDITADO****BANCO AUDITADO • PMAL 2026 • PROJETO MARQUES**

A pena de morte, embora prevista no Código Penal Militar, somente pode ser aplicada em caso de guerra declarada.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO

As diferenças que rendem item

4. Limites gerais

No CPM, a reclusão tem limite geral de 1 a 30 anos; a detenção, de 30 dias a 10 anos, sem prejuízo das penas cominadas aos tipos específicos e das regras de aplicação.

EXEMPLO A banca pode trocar os limites entre reclusão e detenção.

BIZU 95+ RECLUSÃO é a faixa mais ampla.

PEGADINHA Importar automaticamente limites do Código Penal comum.

5. Conversão em prisão

A reclusão ou detenção de até dois anos aplicada a militar converte-se em prisão quando não couber suspensão condicional da pena, observadas as regras do CPM. O local de cumprimento varia conforme oficial, praça e condições legais.

EXEMPLO A pena “prisão” militar tem função própria no sistema, não é mero sinônimo de prisão preventiva.

BIZU 95+ PENA de prisão ≠ prisão cautelar.

PEGADINHA Confundir instituto de pena com medida cautelar processual.



IMPEDIMENTO E EXECUÇÃO

Fechamento do mapa

6. Impedimento

O impedimento permanece no rol de penas principais e tem disciplina própria ligada a determinados crimes militares. Não o confunda com impedimento processual de juiz ou autoridade.

EXEMPLO Mesma palavra pode aparecer em Direito Penal Militar e Processo Penal Militar com sentidos distintos.

BIZU 95+ IMPEDIMENTO aqui = pena principal.

PEGADINHA Ler “impedimento” como suspeição processual.

ATUALIZAÇÃO ESSENCIAL Lei 14.688/2023 retirou do rol principal “suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função” e “reforma”. Questão recente da PM-DF/2026 já cobrou exatamente essa atualização.

7. Método de prova

Primeiro pergunte se a alternativa está no rol atual. Depois veja se o item mistura pena principal, pena acessória, efeito da condenação ou regra de execução.

EXEMPLO Muitas questões são vencidas antes de qualquer cálculo de pena.

BIZU 95+ ROL > ESPÉCIE > EXECUÇÃO.

PEGADINHA Aceitar “multa” como pena principal do CPM só porque existe no direito penal comum.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Agora sim: confira o raciocínio, a regra decisiva e a pegadinha de cada questão.

QUESTÃO 01 - LETRA B

A pena de morte permanece no art. 55. Suspensão do exercício de posto/graduação/cargo/função e reforma foram revogadas pela Lei 14.688/2023; multa e prestação comunitária não integram esse rol.

QUESTÃO 02 - CERTO

A Constituição somente admite pena de morte em caso de guerra declarada. O CPM mantém essa pena no rol, mas sua aplicação fica submetida a esse limite constitucional.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 55 atual = morte, reclusão, detenção, prisão e impedimento. Lei 14.688/2023 revogou suspensão do exercício e reforma como penas principais. Morte: só guerra declarada, por fuzilamento; comunicação ao Presidente e regra de sete dias, com exceção operacional de guerra.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código Penal Militar, arts. 55 a 64, texto compilado; Lei nº 14.688/2023; questão oficial CEBRASPE PM-DF/2026.